

1502438-31.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Juliana Pires Zanatta Cherubim

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... trabalho, quando recebeu comunicação de um roubo a veículo, em que a vítima estaria rastreando o veículo. Dirigiram-se para o local dos fatos e, lá chegando, encontraram a vítima, que lhes relatou ter sofrido um roubo, enquanto trabalhava como motorista "de aplicativo". Prestaram apoio à vítima e, no trajeto, passaram a rastrear o veículo, deparando-se com ele, em cujo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502438-31.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502438-31.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2337379/2021 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 21899976 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2337379 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAI0 APARECIDO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Pires Zanatta Cherubim Fernandez

VISTOS.

KAI0 APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 12 de dezembro de 2021, por volta das 00 horas, na Rua Santa Rita de Cassia, nº 211, Jardim Nascimento, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, previamente ajustado, agindo com unidade de desígnios e conjunção de esforços com outros indivíduos por ora não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo Renault/Sandero, de placas OQU5A58, 01 (uma) carteira com documentos pessoais, cartões bancários e a quantia de R\$ 17,00 (dezesete reais), e o telefone celular Motorola Moto G6, de propriedade de Wilson José Ferreira Ramos.

A denúncia foi recebida (fls. 92/96), o réu foi citado (fls. 127) e apresentou resposta à acusação (fls. 131). Não sendo o caso de absolvição sumária, o

recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 132/133).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas a vítima, uma testemunha comum e interrogado o acusado (audiovisual).

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação nos termos da denúncia, com o que não concordou o defensor, que pugnou pela improcedência da ação, com a consequente absolvição do réu.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito restou provada pelo boletim de ocorrência 15/19; auto de avaliação de fls. 23/24 e auto de exibição e apreensão de fls. 25.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à autoria, em Juízo, o acusado confessou parcialmente os fatos, dizendo que cometeu o roubo com seus amigos, mas negando a utilização de arma de fogo. Afirmou que não ficou com os pertences da vítima e que não tem passagem (audiovisual).

Desta feita, a confissão parcial do acusado restou corroborada pelas demais provas produzidas em juízo. Explico.

Nesses termos, ouvida em juízo, a vítima Wilson José Ferreira Ramos relatou que trabalha como motorista "de aplicativo", e que na data dos fatos estava trabalhando, quando aceitou uma corrida e três pessoas entraram em seu carro. A corrida transcorria dentro da normalidade até que um deles solicitou que a rota fosse mudada. Relata que ao chegar no destino solicitado, o passageiro que estava atrás do banco do motorista deu-lhe uma "gravata" e colocou uma arma "prateada" em sua cabeça, anunciando o roubo. Os outros dois indivíduos desceram do carro e o que estava armado passou a exigir a entrega os bens, dizendo "perdeu", "perdeu". Os indivíduos exigiram que a deixasse lá e saísse do carro. Obedeceu. Os roubadores eram bastante violentos, e o indivíduo que estava armado dizia a todo o momento para os comparsas lhe baterem. Desceu do veículo e o acusado foi quem assumiu a direção, saindo em alta velocidade com os outros dois indivíduos a bordo do veículo. Após a partida dos roubadores pediu um celular emprestado para um transeunte e ligou para a Polícia Militar. Passou a rastrear o veículo. A viatura chegou, de modo que a vítima seguiu com os policiais. Policiais rastream o veículo e conseguiram localiza-lo. No interior estavam apenas dois dos três roubadores. O réu ainda era a pessoa que o dirigia. O policiais abordaram o veículo, tendo o passageiro aberto a porta e saído correndo, obtendo êxito na fuga. O réu foi capturado, contudo. Não tem qualquer dúvida em relação a KAI0 ser um dos autores do roubo. Levaram carro, carteira, celular, documentos pessoais, cartões e dinheiro. Não recuperou nada. Carro estava todo revirado (audiovisual).

Em juízo, reconheceu, sem sobra de dúvidas, o acusado, como autor do delito (audiovisual).

A palavra da vítima, conforme pacífica jurisprudência existente a respeito do tema possui grande relevo em crimes patrimoniais. É o que se verifica abaixo:

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto." (TACRIMSP - AC - Rel.Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268).

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes." (TACRIMSP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

Corroborando as palavras das vítimas, compareceu o Policial Militar o qual, em relato coeso com o anterior, relatou as diligências que culminaram com a prisão do réu.

Guilherme Henrique dos Santos Costa disse que estava em patrulhamento de rotina, junto com seu parceiro de trabalho, quando recebeu comunicação de um roubo a veículo, em que a vítima estaria rastreando o veículo. Dirigiram-se para o local dos fatos e, lá chegando, encontraram a vítima, que lhes relatou ter sofrido um roubo, enquanto trabalhava como motorista "de aplicativo". Prestaram apoio à vítima

e, no trajeto, passaram a rastrear o veículo, deparando-se com ele, em cujo interior havia 02 pessoas. Ao abordar o veículo o passageiro desceu e correu, e não foi possível alcançá-lo. Entretanto, o motorista foi detido. A vítima, que estava a bordo da viatura reconheceu sem sombra de dúvidas o abordado como sendo um dos autores do roubo, mais precisamente a pessoa que assumiu a direção após a subtração. O réu, por sua vez, confessou, informalmente, que participou ativamente do roubo com outros dois indivíduos, Não viu arma no carro. Em vista de tais fatos o réu foi conduzido ao Distrito Policial (audiovisual).

Não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar o depoimento do policial. Destarte, prevalece o testemunho por ele prestado, eis que, de modo algum, estava impedido de depor ou era testemunha suspeita.

O depoimento de policiais tem plena força probante, sendo que somente a contraprova poderia infirmá-los como prova bastante à condenação, contraprova esta inexistente no feito.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372).

Assim, presentes se encontram os elementos do tipo penal para a configuração do crime de roubo, nos termos do artigo 157 do Código Penal.

Destaco que o acusado foi reconhecido pela vítima em juízo (audiovisual) e confirmou que participou do roubo descrito na denúncia (audiovisual).

No tocante às majorantes do delito, a saber, “emprego de arma de fogo” (artigo 157, §2-A, inciso I, do Código Penal) e “concurso de agentes” (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), ambas se encontram nitidamente comprovadas no encarte processual.

Em relação ao emprego de arma, em que pese a negativa do acusado quanto a sua utilização, a vítima foi categórica ao dizer que um dos indivíduos estava na posse de arma de fogo, a qual foi utilizada para ameaçá-lo.

Houve, como se nota, efetivo emprego da arma para a consumação do crime, como requer o tipo legal, uma vez que ela foi utilizada para atemorizar e intimidar a vítima.

Sob esse aspecto, faz-se importante consignar que o reconhecimento da majorante pelo emprego de arma não requer sua apreensão e/ou feitura de perícia, uma vez que sua presença no local do crime se tornou incontestada pelas demais provas produzidas no processo.

Esse entendimento é amplamente majoritário na jurisprudência, calhando transcrever decisão do Superior Tribunal de Justiça: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE.” (AgRg no RESp 1229890/RS, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 15/06/2011).

No que tange o concurso de agentes, referida majorante também restou cabalmente comprovada com a declaração da vítima que, de forma coesa e corroborada pelo depoimento do policial, relatou que outros dois praticaram o roubo.

Ressalto que o acusado confirmou que praticou o roubo com dois amigos.

Assim, provadas a autoria e a materialidade do delito constante da exordial acusatória e não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade do réu mostrou-se dentro do padrão dos delitos. Ele não possui antecedentes (fls. 45, 46 e 47). Não há informações desabonadoras de sua conduta social e de sua personalidade, razão pela qual não podem ser valoradas negativamente. O motivo do crime já é punido pelo respectivo tipo penal. As circunstâncias do crime não revelam fato extraordinário que mereça valoração

própria. As consequências do crime não foram dignas de nota. A vítima não contribuiu para a prática do crime. Assim, sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, a saber, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes a serem valoradas. Por outro lado, incide a atenuante referente à menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal (fls. 27 e 28), pois menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos. No entanto, inviável, nesta fase, a redução da pena a quem do mínimo-legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual ficam as reprimendas mantidas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não reconheço a confissão do acusado, pois esta se deu de modo parcial.

Na terceira fase, é preciso reconhecer que existem duas majorantes em relação ao crime de roubo. Nos termos da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". O uso efetivo de arma de fogo e o concurso de agentes tolheram qualquer possibilidade de resistência do ofendido e agravaram consideravelmente a periculosidade da conduta, que, por pouco, não ocasionou a morte da vítima. Não se pode desconsiderar, também, que o roubador poderia ter matado a vítima em qualquer instante do iter criminis. Ademais, o terror vivido nesse momento revela que o agente veio determinado a subtrair o maior número de bens, causando a maior lesão patrimonial possível. Por essas razões, em razão do concurso de agentes, aumento a reprimenda em 1/3, resultando em uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. Por fim, deve ser levada em consideração a recente alteração legislativa que agravou a situação do agente que comete crime com emprego de arma de fogo. Assim, também majoro a pena em 2/3, fixando-a em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

Face a quantidade de pena aplicada e, ainda, o fato de que o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa, o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade econômica do réu.

Assim, fica o réu definitivamente condenado à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no patamar estabelecido.

Inviável a substituição da pena, em virtude da quantidade de pena aplicada e o fato de o crime ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, circunstâncias que impedem a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Com relação a detração penal como parâmetro para estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, urge realizar interpretação sistemática do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, atentando-se que o estabelecimento do regime inicial é pautado não somente pela quantidade da pena, mas também pelas circunstâncias do delito e condições pessoais desfavoráveis do agente (artigo 33, do Código Penal).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu KAIIO APARECIDO DOS SANTOS como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no patamar estabelecido.

Nego ao réu o direito de recorrer o direito de recorrer em liberdade, haja vista que permaneceu preso durante o processo, atentando-se ainda ao regime inicial de cumprimento de pena imposto. Recomende-se no cárcere em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se carta de guia definitiva (capítulo V, itens 30 e seguintes das NSCGJ). Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IRGD e ao TRE (capítulo V, item 23, das NSCGJ) e

encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo V, item 26, das NSCGJ).
Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.
Custas na forma da lei.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Bernardo do Campo, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA